

1501302-89.2022.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATHEUS CURSINO VILLELA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215297/2022 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 26628568 -

DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2215297 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOEL APARECIDO CUSTODIO

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

1ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras-SP - CEP 17280-000, Fone: (14) 2212 8603,

Pederneiras-SP - E-mail: pederneiras1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501302-89.2022.8.26.0431

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215297/2022 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 26628568 -

DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2215297 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOEL APARECIDO CUSTODIO

Data da Audiência:

03/11/2022

Réu Preso

Em 03 de novembro de 2022, às 15 horas na sala de audiências deste Juízo, deu-se início da presente tele-audiência por meio do aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM. Juiz de Direito Dr(a). MATHEUS CURSINO VILLELA, comigo, Escrevente, teve início, a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação audiovisual nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao art. 405, § 2º do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando-se transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), conforme Provimento nº 08/11, § 2º, item 77.5, sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo, estando a mídia

disponível para consulta. Apregoadas as partes, constatou-se a presença do(a) i. Promotor(a) de Justiça Dr(a). Roseny Zanetta Barbosa, do(s) acusado(s) JOEL APARECIDO CUSTODIO, acompanhado de seu(sua) defensor(a) Dr(a). Pedro Covre Neto e da(s) testemunha(s) João Marcelo Cocito Corrêa e Jodaias Neves Rodrigues. INICIADOS OS TRABALHOS, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Passo a inquirir a(s) testemunha(s) e, por fim, ao interrogatório do acusado, através do sistema audiovisual. Adiante, dou por encerrada a prova oral. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas em fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Desta forma, determino às partes que passem aos debates, os quais foram devidamente colhidos por meio audiovisual. A seguir, passo a proferir a sentença: "Vistos. JOEL APARECIDO CUSTÓDIO, qualificado à (fl. 04), foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 14h45min., na Rua João P. da Costa, nº 1, bairro Cidade Nova, nesta cidade e Comarca de Pederneiras, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 08 (oito) porções de "cocaína", com peso líquido de 2,12g (dois gramas e doze centigramas), 04 (quatro) pedras de "crack", com peso líquido 0,40 g (quarenta centigramas) e 09 (nove) porções de "maconha", com peso líquido de 11,57 g (onze gramas e cinquenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão às fls. 10/11, laudo de constatação provisória às fls. 17/24 e laudo definitivo às fls. 94/98). Prisão em flagrante dia 08 de agosto de 2022. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 54/56). Folha de antecedentes à (fl. 53) e certidão de antecedentes às (fls. 51/52). O réu foi citado à (fl. 122) e apresentou defesa prévia às (fls. 129/139). Não havendo hipótese de absolvição sumária, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento a ser realizada por videoconferência às (fls. 144/146). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e por último, interrogado o réu. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o Relatório. Fundamento. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação prévia de entorpecentes (fls. 17/24), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 94/98), relatório final (fls. 99/101), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria também é certa. A testemunha PM João Marcelo Cocito Correa, em juízo, disse que estava de serviço e realiza patrulhamento pelo Bairro Cidade Nova. Ao passar defronte um terreno baldio, visualizaram um indivíduo que tentou se esconder atrás de uma árvore. Em busca pessoal, localizou um pino de cocaína e vinte reais. O réu, indagado, disse que estava fazendo as necessidades fisiológicas na árvore. Foi até o local e entrou os entorpecentes apreendidos. Os pinos de cocaína eram idênticos ao que foi localizado na bermuda do réu. Não conhecia o réu. A testemunha PM Jodaias Neves Rodrigues, em juízo, disse que estavam fazendo patrulhamento pela Cidade Nova e numa das ruas tinha um terreno baldio e avistaram um indivíduo atrás de uma árvore, em atitude suspeita. Em busca pessoal, localizaram vinte reais e um pino de cocaína. Indagado da razão de estar no meio do mato, o réu disse que estava fazendo as necessidades fisiológicas. O CB Cocito localizou os entorpecentes. Não conhecia o réu. O réu, em juízo, disse que foi casado por quase 20 anos. Divorciou da esposa e conheceu o mundo das drogas. Começou a usar muita droga, ficou em situação de rua. Viu um menino escondendo a droga e foi lá para pegar as drogas. Ia subtrair as drogas para usar. O dinheiro conseguiu arrumar catando reciclagem. No mais, nada há nos autos que indique a intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado. Não há motivos para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo auto de apreensão das drogas, bem como pelo laudo pericial realizado. O laudo pericial de entorpecentes (fls. 94/98) constatou a presença da substâncias popularmente conhecidas como "Maconha", "Cocaína" e "Crack", no material encontrado e na bolsa da ré. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as condições da abordagem tornam certa a finalidade de traficância. Portanto, não merece prosperar a tese defensiva de desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06,

vez que infundada e em desconformidade com a quantidade de droga e demais materiais apreendidos. E de todo o conjunto probatório, se verifica a incidência do tráfico de drogas. Passo à dosimetria. No que toca as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, tendo em vista que o réu é primário e não possui maus antecedentes, nada há que justifique a fixação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena em 05 anos de reclusão e multa no valor de 500 dias-multa. Sem agravantes e atenuantes. Deve ser aplicada ao caso a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que o réu é primário, de bons antecedentes, e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e esteja envolvido com o crime organizado. O ônus da prova era da acusação, o qual não se verificou cumprido. Para fixar a fração de diminuição, levarei em consideração os critérios elencados no artigo 42 da Lei de Drogas - os quais não foram examinados na 1ª fase da dosimetria, o que afasta eventual alegação de bis in idem. Assim, tendo em vista a natureza da droga apreendida, aplico o redutor de ½. Diminuo, portanto, a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Inexistem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena a se aplicar, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida. Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário-mínimo. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o chamado tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não deve ser considerado crime de natureza hedionda (HC 118553, Rel. Min Cármen Lúcia, DJ 23/06/2016), razão pela qual fixo o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, em total observância ao disposto no artigo 33, §2º, "c" do Código Penal. Ademais, considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não são suficientes para ensejar a aplicação de regime inicial de pena mais gravoso do que o previsto pelo Código Penal. Ressalte-se, ainda, constar expressa previsão legal acerca da não hediondez do chamado tráfico privilegiado na Lei nº 13.964/2019. Atendidas as condições previstas art. 44, incisos I a III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, já que superior a um ano, consistentes na limitação de fim de semana e na prestação pecuniária de 01 salário-mínimo a entidades beneficentes. Saliento, por fim, que a vedação à substituição por pena restritiva de direitos trazida pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade, o que motivou a edição pelo Senado Federal da Resolução nº 5 de 2012, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do referido parágrafo. DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para CONDENAR o réu JOEL APARECIDO CUSTÓDIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput c.c §4º da nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, que substituo por limitação de fim de semana e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo, a serem especificadas em sede de execução penal, e multa no valor de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na unidade mínima permitida. DEFIRO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, notadamente por conta do regime imposto para cumprimento da pena. Expeça-se alvará de soltura clausulado. DECLARO o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, vez que inerente ao crime de tráfico praticado pelo acusado, devendo a Serventia providenciar o depósito em favor do FUNAD após o trânsito em julgado. DETERMINO a destruição da amostra guardada para contraprova, após o trânsito em julgado. Custas pelo réu. Eventual gratuidade de justiça deverá ser requerida perante o juízo da execução. Após o trânsito, expeça-se guia de recolhimento definitiva, comunique-se o TRE e o IIRGD e arquivem-se os autos. Vista ao Ministério Público. P. e I." Antes de encerrados os trabalhos e após proferida e lida a sentença, por ambas as partes e pelo réu foi dito que renunciavam expressamente ao direito recorrer, pugnando pelo trânsito em julgado imediato, oportunidade em que o(a) MM. Juiz(a) de Direito deliberou: "Vistos. Dou a sentença por transitada em julgado na presente data. Cumpram-se as demais determinações do dispositivo da sentença. Publicada em audiência, saem os

presentes intimados". Fica consignado que, por se tratar de autos no formato digital, concordaram as partes com a dispensa da assinatura no presente termo de audiência. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Murilo Friedl), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA